

1501542-36.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... fazia sua segurança, pois trabalha com o tráfico de drogas.

As partes desistiram da oitiva do PM Mayron, o que foi homologado pelo juízo.

O réu William, na delegacia (fls. 09), optou por permanecer em silêncio.

Em juízo William negou a autoria delitiva, declarando que estava correndo risco de vida, por problemas de brigas na rua, e por essa razão usava o colete a prova de balas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501542-36.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501542-36.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2302521/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 21242696 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 6927/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2302521 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2302521 - CPJ TAUBATÉ, 6927/21/516 - CPJ TAUBATÉ, 2302521/2021 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVES MOREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

LEANDRO ALVES MOREIRA, qualificado nos autos a fls. 81, e WILLIAM ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos a fls. 09, foram denunciados como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, na noite de 06 de novembro de 2021, por volta das 22h00m, na Avenida Vila Rica, Bairro Estiva, nesta cidade e comarca, portavam - adrede conluiados e mancomunados e assim agindo de comum acordo -, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, porém com numeração de série suprimida e raspada por ação abrasiva,

posto trouxessem consigo um revólver marca "Taurus", calibre nominal "38", em condições de uso, municiado e ao alcance das mãos, sendo surpreendidos com o porte ilegal da arma por agentes policiais em patrulhamento de rotina no local. Consta na denúncia que encontrava-se o revólver, na ocasião, com LEANDRO (sob uma blusa de frio que vestia), com a adesão e o prévio conhecimento de WILLIAM, que o acompanhava vestido com colete balístico e portando um coldre, de modo a evidenciar que as condutas de ambos estavam correlacionadas.

A prisão em flagrante do réu Leandro foi homologada e a ele foi concedida a liberdade provisória (fls. 52/53 e 76/79). Após o descumprimento das condições impostas, decretou-se sua prisão preventiva (fls. 234/235), sendo preso em 19 de outubro de 2022 (fls. 247/248).

A denúncia (fls. 173/174) foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 177/178).

Os réus não foram encontrados para serem pessoalmente citados (Leandro a fls. 196; e William a fls. 197), então foi procedida a citação editalícia para ambos (fls. 202, 205/207, 210 e 212/213). Decorrido in albis os prazos dos editais sem que os réus constituíssem defensor ou comparecessem espontaneamente aos autos, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 11 de outubro de 2022 (fls. 234/235).

Posteriormente localizado, o réu Leandro foi pessoalmente citado (fls. 259/260) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 264/265). Em que pese não tenha sido pessoalmente citado, o réu William compareceu aos autos espontaneamente, apresentando resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 254/257), cuja procuração prevê poderes especiais para receber citação (fls. 258), motivo pelo qual foi dado por citado (fls. 266/268).

Então, revogou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 10 de novembro de 2022 (fls. 266/268).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, e os réus foram interrogados.

Em Debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação do corréu Leandro e a absolvição do corréu William, este último por falta de provas. Quanto à pena de Leandro, por ostentar o réu maus antecedentes, ser reincidente específico e por violência doméstica, e considerando que a arma apreendida foi utilizada em disparo recente, requereu a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defesa do corréu Leandro, em razão da confissão, pugnou pela consideração desta circunstância para redução da reprimenda, com fixação do regime intermediário para início do cumprimento da pena.

Já a Defesa do corréu William reiterou os termos da manifestação do Ministério Público, requerendo a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal merece parcial acolhimento. Isto porque, ao fim da instrução, resultou devidamente comprovado que apenas o acusado Leandro cometeu o delito descrito na denúncia.

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu Leandro (fls. 01/26), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelas fotografias da arma de fogo (fls. 24/25), pelas informações do veículo (fls. 129/130), pelo check-list realizado no veículo apreendido (fls. 136 e 141), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu Leandro, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 138/139), pelo laudo da perícia realizada na arma de fogo e no aparelho celular, concluindo que se tratava de "um revólver da Marca Taurus cal.38" Special, de 3" de cano e 5 raias de orientação dextrogira, alça de mira regulável, e massa de mira, cano reforçado, câmara com capacidade para seis cartuchos de munição, extração lateral do tambor, cão aparente com pino percutor articulado, cabo na cor preta confeccionado por material sintético. Apresentou exames de eficácia e de recentidade positivos. Acompanha um coldre de neopreme (Ponto Tático), na cor preto e medindo aproximados 19x10 centímetros, com alça de fixação.

Foi possível identificar os números 3 e 4 respectivamente, por este motivo acompanha lacre em seu guardamato de número 0724835. Um aparelho de celular da marca Apple na cor preto, com cartão da operadora Claro Br 3G, com bateria e funcionando. Acompanha capa de proteção transparente; Seis cartuchos de munição cal.38" CBC, sendo: 1. 1 NTA, longo, ponta plana, encamisada total; 2. 1 spl, longo, ogival; 3. 4 spl, longo, ponta oca, semi encamisado; Os cartuchos de munição estavam íntegros e deixam de acompanhar laudo pois foram consumidos em teste de prova." (fls. 144/146 e 182/184), pelo laudo da perícia realizada na motocicleta, que concluiu que "quando dos exames, à vista desarmada, constatou-se a presença de numeração de identificação do seu chassi *95V0B2204EZ492038* a qual encontrava-se estampada em sede apropriada e sobre o motor série *08857139*. A série alfanumérica do Chassi e do motor, em análise preliminar, não demonstraram vestígios sugestivos de adulteração, entretanto, caso seja de interesse da Autoridade Policial requisitante a elaboração de laudo pericial complementar versando sobre os elementos de identificação veicular e demais agregados, faz-se necessário o encaminhamento de nova requisição pericial e de carta-laudo do veículo questionado, nos termos da Resolução SSP-26 de 17 de abril de 2019 e da Portaria IC 01/01 de 17 de abril de 2001, respectivamente." (fls. 147/149), e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria, igualmente, ficou sobejamente demonstrada nos autos.

As testemunhas Maycon e Mayron, policiais militares, ouvidos na delegacia (fls. 07 e 08), relataram "que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o investigado Leandro em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Que suspeitaram do investigado em razão dele estar com uma blusa de frio bastante densa para a temperatura do dia que estava quente, o que gerou a suspeita de estar ocultando algo de ilícito no interior na da mencionada roupa. No momento em que foi abordado, o investigado, de imediato, informou que estava em posse de uma arma de fogo, tendo sido desarmado e detido. A arma de fogo estava com o sinal identificador suprimido. Que, no decorrer da abordagem, perceberam que o investigado Leandro olhava várias vezes para o averiguado Willian do outro lado da rua e, diante da suspeição, realizaram também a abordagem do averiguado Willian. Ao revistarem Willian perceberam que ele vestia um colete balístico e, ao ser questionado, relatou que estava sofrendo ameaças de morte e por isso adquiriu o referido colete. Que o averiguado Willian também estava em posse de um coldre e depois de ser perguntado se possuía algum armamento disse que tinha dispensado uma arma de fogo em uma adega próxima ao local da abordagem. Ante a informação solicitaram ao proprietário autorização para revistarem o perímetro do estabelecimento comercial, no entanto nada de ilícito foi encontrado. O averiguado Willian também estava em posse de uma motocicleta em nome de outra pessoa, razão pela qual trouxeram o veículo para a Delegacia de Polícia para verificação. Que, diante dos fatos, conduziram o investigado ao Plantão Policial para a deliberação do Delegado de Polícia." (sic).

Em juízo o PM Maycon declarou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual que é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu Leandro estava em atitude suspeita, sozinho na via, usando uma blusa de frio incompatível com o clima naquele dia. Durante a abordagem, Leandro ficou olhando e fazendo gestos para Willian, que estava do outro lado da rua, motivo pelo qual este último também foi abordado. Willian usava um colete balístico e um coldre, e disse informalmente aos policiais que havia dispensado um armamento perto de uma adega e entregado outro para Leandro, que fazia sua segurança, pois trabalha com o tráfico de drogas.

As partes desistiram da oitiva do PM Mayron, o que foi homologado pelo juízo.

O réu Willian, na delegacia (fls. 09), optou por permanecer em silêncio.

Em juízo Willian negou a autoria delitiva, declarando que estava correndo risco de vida, por problemas de brigas na rua, e por essa razão usava o colete a prova de balas. Estava do outro lado da rua, de frente para Leandro, parado diante da adega, onde havia estacionado sua motocicleta. O coldre estava junto com o colete quando emprestou ambos de um amigo. Disse que estava "muito louco" pelo uso de drogas e álcool no dia dos fatos, justificando assim estar na posse do coldre, mesmo sem

estar armado, bem como o fato de não ter visto a abordagem policial de Leandro. Disse conhecer Leandro desde criança, pois moravam no mesmo bairro (Estiva). O réu Leandro, na delegacia (fls. 10), optou por permanecer em silêncio. Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo Leandro confessou o crime, afirmando que adquiriu a arma no dia dos fatos, pois estava sendo ameaçado de morte pelo ex-namorado de sua atual namorada. Admitiu que estava na posse do armamento, para se defender. Negou ter feito gestos para William, que é seu conhecido no bairro. Não soube dizer porque William usava o colete e o coldre. Não ouviu o que William disse aos policiais na ocasião. Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu Leandro praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando se deparam com o réu Leandro, que vestia uma blusa de frio incompatível com a alta temperatura do dia, gerando suspeitas dos policiais, que decidiram abordá-los. O réu Leandro, assim que foi abordado, confessou imediatamente que trazia consigo uma arma de fogo com numeração de série suprimida.

Em juízo, Leandro também confessou o delito.

Entretanto, no tocante ao corréu William, como bem salientado pelo Ministério Público, não resultou suficientemente demonstrada sua participação da empreitada criminosa, pois Leandro foi abordado enquanto estava sozinho na rua, enquanto William estava do outro lado da rua.

Os réus, por sua vez, negaram que estivessem na companhia um do outro naquele dia. Ainda que seja possível que os réus estivessem conluídos para a prática de mal maior, em razão da arma encontrada com Leandro e do colete e coldre apreendidos com William, o conjunto probatório é insubsistente para demonstração de tal circunstância. Assim, a dúvida beneficia o réu William, sendo de rigor sua absolvição.

Cumprе ressaltar que o porte de munições e arma de fogo é crime que não exige a existência de um perigo concreto, haja vista que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Trata-se de crime de mera conduta, que independe de prejuízo para a sociedade e para qualquer pessoa, tendo como objetividade jurídica a segurança e a paz pública.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL Crimes do Sistema Nacional de Armas - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Recurso da defesa Absolvição por fragilidade probatória ou por atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12 da Lei de Armas Improcedência Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto Precedentes do C. STJ Potencialidade lesiva da arma constatada por laudo pericial Não vislumbrada a presença de qualquer causa excludente da ilicitude - Condenação mantida Penas e regime bem dosados, mantidos no patamar mínimo, não comportando reparos Recurso defensivo não provido” (TJSP; Apelação Para conferir o original, acesse o site

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento>; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018).

“Porte de munição. Conjunto probatório suficiente para condenação - Absolvição Impossibilidade. Porte de arma. Atipicidade em face da ausência da apreensão da arma de fogo. Desnecessidade. Crime de perigo abstrato configurado. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Possibilidade Réu que ostenta personalidade voltada para a prática de crimes. Pena- Reincidência compensação integral com a confissão

espontânea Admissibilidade. Regime Alteração do fechado para o semiaberto, por ser suficiente para atender ao caráter repressivo e preventivo da pena Possibilidade - Apelação do réu parcialmente provida" (TJ/SP, Ap. 0012154-04.2010.8.26.0292, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Rel. Pedro Menin, j. 16.10.12).

Assim também entende o Supremo Tribunal Federal:

"O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar consigo arma de fogo. Onde a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo abstrato é assim designado por prescindir da demonstração de ofensividade real" (RHC 91.553-DF, j. 23.06.09).

Ressalte-se, ainda, o parecer técnico-científico constante do laudo acostado às fls. 144/146 e 182/184, que confirmou a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas. Não bastasse, identificaram que houve recente disparo, pois apresentava exame de recenticidade positivo. Notaram ainda que a numeração estava parcialmente suprimida, sendo possível identificar somente dois números, conforme conclusão pericial já transcrita.

Assim sendo, deverá o réu Leandro ser responsabilizado pelo delito tipificado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu Leandro ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 25317/2009 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 01, às fls. 43, cujo trânsito em julgado se deu em 06/06/2011 e sua soltura pelo integral cumprimento da pena se deu em 28/11/2011, conforme informações complementares de fls. 42; processo n.º 0009817/03-2016.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 44, cujo trânsito em julgado se deu em 07/11/2016; e processo n.º 0000119-70.2016.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 04, às fls. 44/45, cujo trânsito em julgado se deu em 30/06/2017).

Há de se considerar ainda que o réu cumpria pena quando cometeu este delito, pois foi posto em regime aberto em 17 de dezembro de 2020 (fls. 308) e teve extinta a punibilidade de três execuções em 20 de junho de 2022 (fls. 309), tendo cometido o crime em 06 de novembro de 2021, fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, evidenciando não estar preparado para o retorno do convívio social, até porque, de acordo com o artigo 36 do Código Penal, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, ausentes ao réu.

Assim, fixo a pena-base do réu Leandro em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Tratando-se de réu reincidente específico (processo n.º 0018805-18.2013.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, cujo trânsito em julgado se deu em 11/05/2016, tendo ele cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, deferido a fls. 308, haja vista que a extinção da punibilidade se deu em 20/06/2022, de acordo com fls. 309), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade

da prática delitiva, agravo a pena dele em 1/5, ficando em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, para que a pena retorne ao quanto fixado na primeira fase da dosimetria, ficando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Sobre a compensação: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local." (STJ. EResp n. 1.154.752/RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/05/2012 - destaquei).

Não havendo outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu Leandro é reincidente específico. Pela mesma razão e pelo quantum da pena aplicada, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, somada à reincidência específica, e por ter o réu cometido o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, denotando sua maior periculosidade, deverá ele iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu Leandro está preso há um mês e meio, não sendo suficiente para modificar o regime inicial para o cumprimento de sua pena.

Nesta toada, não concedo ao acusado Leandro o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente - precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados, na medida em que ele se dedicava intensamente às atividades espúrias.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica dos réus a autorizar a majoração do dia-multa, fixo-os no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR, como incursos no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, o réu LEANDRO ALVES MOREIRA, filho de Elaine Cristina Moreira, RG n.º 61.590.569, nascido aos 16 de agosto de 1987, natural de Taubaté/SP, às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Por fim, ABSOLVO o réu WILLIAM ALVES DOS SANTOS, filho de Consuelo Alves dos Santos, RG n.º 46.194.900, nascido aos 06 de abril de 1990, natural de Taubaté/SP, da imputação da prática do delito acima citado, o que faço com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recomenda-se a manutenção do réu Leandro onde se encontra recolhido em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condene o réu Leandro a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Indefiro o pedido de gratuidade formulado pela defesa do réu William às fls. 257, tendo em vista que, ainda que intimada, a Defesa não comprovou a hipossuficiência econômica do réu.

Com relação ao veículo, já há determinação de liberação a fls. 13 do apenso 0008581-40.2021.8.26.0625.

Tendo em vista que o coldre e o colete não são objetos de uso inofensivo, decreto o perdimento e determino sua destruição.

Já com relação ao telefone celular que está apreendido, caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123 do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberados para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio, ou ainda para recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Por fim, intímem-se as Defesas para manifestação acerca do pedido de fls. 181, que já conta com anuência do Ministério Público para remessa da arma ao exército (fls. 189).

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA